



73.510 – SISTEMA CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

Guía de estudio – GES 2

Módulo 2

GES 2 – La Constitución española y las otras fuentes del derecho

- Presentación y objetivos
- Itinerario de aprendizaje
- Resultados de aprendizaje
- Contenidos
- Conceptos más importantes
- Orientación bibliográfica
- Actualización del Módulo 2

Presentación

Esta segunda Guía de aprendizaje tiene como finalidad facilitar el estudio del módulo didáctico 2 ("La Constitución española y las otras fuentes del derecho"). Por eso daremos una serie de pautas sobre las actividades a realizar y el orden recomendado para hacerlas (Itinerario de aprendizaje), sobre los objetivos a conseguir (Objetivos de aprendizaje), sobre el temario (Contenidos y Conceptos más importantes) y sobre cómo utilizar las diferentes referencias bibliográficas (Orientación bibliográfica).

Por lo tanto, es necesario que leáis atentamente y estudiéis todo el módulo 2, ya que este documento es únicamente una guía, que no incluye la totalidad de las materias ni la profundidad con que las debéis conocer.

Itinerario de aprendizaje

En relación con el módulo didáctico "La Constitución española y las otras fuentes del derecho" que será trabajado en la PEC 2, os recomendamos que sigáis ordenadamente las siguientes actividades.

- Lectura de esta GES 2.
- Lectura y primer estudio del Módulo.
- Lectura del enunciado de la PEC 2.
- Realización de la PEC 2.
- Lectura y estudio de las soluciones de la PEC 2.
- Realización de los ejercicios de autoevaluación del Módulo 2.

Resultados de aprendizaje

Resultados de aprendizaje de Programa	Resultados de aprendizaje de la actividad (RAP)
K1 Definir los conceptos fundamentales de las disciplinas que integran cada una de las ramas del Derecho, tanto público como privado, en el marco del ordenamiento y sistema constitucional.	RAP 1: Saber cuáles son los tipos de normas que forman el ordenamiento jurídico español, sus principales características y las relaciones que mantienen entre sí.
S1 Determinar los criterios de prelación de las fuentes para concretar las normas aplicables en cada caso y, en especial, el de la conformidad con los valores, principios y reglas constitucionales.	RAP 2: Conocer las reglas de incorporación del derecho internacional en el ordenamiento jurídico español. RAP 3: Reconocer el ordenamiento jurídico español como un conjunto complejo, formado por normas que tienen su origen en varios centros de producción públicos y privados.
S3 Argumentar jurídicamente de forma convincente cuestiones teóricas y/o prácticas relativas a las distintas materias jurídicas.	RAP 4: Saber cuáles son los tipos de normas del derecho europeo, sus principales características y los principios de relación entre el derecho de la Unión Europea y el ordenamiento jurídico español.
S7 Comunicar, tanto de forma oral como escrita, los razonamientos jurídicos sobre	RAP 1: Redactar textos complejos usando un vocabulario y una puntuación correctos y una sintaxis adecuada al registro jurídico. RAP 2: Construir un discurso de manera estructurada, desarrollando un hilo argumental y concluyéndolo a fin de

asuntos legales, incluyendo la capacidad de escuchar, reflexionar y contestar a preguntas, instrucciones y otras pretensiones.	satisfacer la cuestión o enunciado planteados en la actividad. RAP 3: Aprender a fundamentar jurídicamente un discurso utilizando correctamente la doctrina, la normativa y la jurisprudencia constitucional y europea. RAP 4: Expresarse correctamente, utilizando un registro adecuado para que llegue el mensaje adecuado a sus destinatarios.
K6 Seleccionar entre las posibles alternativas la más idónea para la resolución de una controversia jurídica.	RAP 1: Manejar y aplicar los criterios de interpretación establecidos en la Constitución.
S4 Resolver casos prácticos mediante la identificación de las cuestiones jurídicas controvertidas, aplicando el derecho positivo, la doctrina y la jurisprudencia.	RAP 2: Resolver situaciones problemáticas reales o ficticias planteadas. RAP 3: Comprender un fenómeno real a través de situaciones hipotéticas.

Contenidos

En el Módulo Didáctico 2 de la asignatura podremos estudiar detalladamente los siguientes contenidos:

- 1. El ordenamiento jurídico español** como conjunto complejo, formado por normas que tienen su origen en diversos centros de producción públicos (los del Estado central, de las Comunidades Autónomas, entes locales, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales) y privados (hay normas jurídicas que no son dictadas por los poderes públicos sino reconocidas por estos como jurídicas). En el ordenamiento español, las normas jurídicas están organizadas en tres rangos jerárquicos: en primer lugar, encontramos únicamente la Constitución, norma suprema; en un segundo nivel, las leyes y las otras normas con rango o valor de ley, y subordinadas a éstas, las normas con rango reglamentario.
- 2. El sistema español de fuentes del derecho**, es decir, los diferentes tipos de normas que forman el ordenamiento jurídico español y las relaciones que mantienen entre sí para formar un conjunto sistemático y coherente.
- 3. La Constitución de 1978**, que es la norma jurídica suprema y fundamental del ordenamiento, que regula en parte el sistema de fuentes y determina por tanto qué instituciones u órganos disponen de potestad normativa, de qué clase o calidad es esta potestad y cómo se relacionan entre ellas las diversas normas. Contiene las reglas que fundamentan el orden jurídico y político del Estado.
- 4. La ley y las demás normas con rango de ley**, porque además de los diferentes tipos de leyes (de producción parlamentaria) hay otras normas con valor de ley, como los reglamentos parlamentarios, los tratados internacionales y las normas gubernamentales con rango de ley (decretos legislativos y decretos ley). De leyes propiamente dichas (aprobadas en sede parlamentaria) hay de ámbito estatal (aprobadas por las Cortes Generales -que pueden ser de dos tipos: ley orgánica o ley ordinaria) y las leyes elaboradas por los diferentes parlamentos autonómicos, que en ningún caso pueden aprobar leyes orgánicas. A pesar de ello, los parlamentos autonómicos, en función del estatuto de autonomía de cada comunidad autónoma, pueden dictar leyes con mayorías reforzadas que las alejan de las leyes ordinarias aprobadas por mayoría simple. Así, es común que los parlamentos autonómicos, en ciertas materias, como por ejemplo la

electoral, o protección de derechos, aprueben leyes por mayoría absoluta o mayorías de dos terceras partes o tres quintas partes.

5. **La potestad reglamentaria:** el tercer y último rango del ordenamiento jurídico español está formado por los reglamentos, que pueden ser de ámbito estatal, autonómico o local. Y en cada uno de estos ámbitos, los diferentes reglamentos pueden tomar distintas formas (Decreto, Orden, Acuerdo), según el órgano que los aprueba.

6. **Los tratados internacionales,** de los que examinaremos el concepto, las clases, la recepción en el ordenamiento interno (como se integran al ordenamiento español), y muy brevemente su procedimiento de elaboración y reforma y el control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional.

7. **El Derecho de la Unión Europea,** del que diferenciaremos el derecho originario (los tratados internacionales que crearon inicialmente las diversas Comunidades Europeas, los tratados que posteriormente los modificaron y que han conducido al nacimiento de la Unión Europea, así como los tratados de adhesión de cada Estado Miembro) del derecho derivado (básicamente los reglamentos, directivas y decisiones). Las relaciones entre el ordenamiento europeo y el estatal veremos que se rigen básicamente por el principio de competencia y por otros dos grandes principios: la eficacia directa del derecho comunitario y la primacía del derecho comunitario sobre el interno.

8. **El estatuto de autonomía y el ordenamiento jurídico autonómico,** que se compone de varias fuentes, que, esencialmente, son las mismas que se dan en el seno del ordenamiento estatal: la ley y las normas gubernamentales con rango de ley; y las normas con rango de reglamento. En el vértice de cada ordenamiento autonómico está el estatuto de autonomía, que es una ley que tiene una doble naturaleza: es ley orgánica (pero atípica tanto por su elaboración como por su reforma) y al mismo tiempo es también la norma institucional básica de la comunidad autónoma. Las relaciones entre el ordenamiento jurídico del Estado y el de cada una de las comunidades autónomas parten de que ambos están subordinados a la Constitución y se basan fundamentalmente en el principio de competencia (de manera que cada órgano sólo podrá producir normas en el ámbito de su competencia).

Conceptos más importantes

Los conceptos fundamentales en torno a los cuales girará este segundo Módulo Didáctico son los siguientes:

1.- **El ordenamiento jurídico español:** es el conjunto ordenado y sistemático de las normas jurídicas que están vigentes en España, producto del sistema de fuentes del derecho. Es un sistema complejo con las siguientes características: es un conjunto reconducible a la unidad, que tiene una coherencia final (al menos, hay previstos unos mecanismos para solucionar las contradicciones), es completo o al menos completable, es un conjunto dinámico (cuenta con mecanismos de modificación y adaptación a los cambios) y es plural o compuesto (hay una pluralidad de centros de producción internos y externos).

2.- **Las fuentes del derecho:** son los tipos normativos o categorías de normas jurídicas que se pueden producir o reconocer por los poderes públicos en un ordenamiento jurídico. Pero hay diferentes conceptos de fuente del derecho. En un sentido material, la fuente del derecho sería quien crea la norma, quien tiene reconocida la potestad para crear la norma (fuentes de producción: el órgano -el parlamento, el gobierno, etc.- o el grupo económico o social que hay detrás interesado en que se apruebe una norma: organizaciones de empresarios, agricultores, etc; colectivos LGTBI, etc). En un sentido más formal una fuente del derecho es el acto normativo que introduce las normas dentro del ordenamiento, las formas a través de las cuales se expresa o se exterioriza la

norma jurídica (por ejemplo, ley orgánica, decreto legislativo, decreto o directiva europea). La regulación de las fuentes se encuentra en parte en la Constitución española y principalmente en el Código Civil, que es muy anterior pero inferior jerárquicamente a la Constitución, y por tanto hay que reinterpretar aquella regulación de acuerdo con lo que ésta establece. El artículo 1.1 del Código Civil establece que "las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho".

3.- **Los criterios de relación entre normas de un mismo ordenamiento:** a fin de encontrar la norma aplicable a un caso concreto tenemos básicamente cuatro grandes reglas (o criterios de aplicación): jerarquía, temporalidad, especialidad (o especificidad) y competencia. De acuerdo con el **criterio de jerarquía**, la norma de rango inferior no puede contradecir la superior. O visto desde otra perspectiva: la norma de rango superior puede modificar o derogar la inferior, es decir, dejarla sin vigencia (desde el momento en que una norma es derogada ya no se puede aplicar más). Para que una norma posterior pueda modificar o derogar otra anterior en el tiempo debe ser de igual o superior rango. Esta es la regla general, pero hay una excepción: en los casos en que hay una reserva procedimental, una norma de igual rango pero que no sea de ese tipo específicamente previsto no puede modificar o derogar las normas que regulen aquellas materias reservadas. Es el caso, por ejemplo, de la ley orgánica (no se puede derogar si no es por otra ley orgánica). Así, a modo de ejemplo, una contradicción entre una norma de la Constitución y cualquier otra norma comportará la aplicación de la primera. Asimismo, una contradicción entre una norma con rango de ley y otra con rango reglamentario comporta la aplicación, por el principio de jerarquía, de la primera. El criterio de jerarquía es el único criterio relacional entre normas que se prevé expresamente en la Constitución (artículo 9.3 CE).

El segundo criterio de relación entre normas es el **criterio de temporalidad** (o de sucesión cronológica): la norma posterior puede derogar o modificar la anterior, siempre y cuando sea de igual o superior rango, y siempre que no haya una reserva procedimental en favor de algún tipo específico de norma. Así, una norma con rango de ley aprobada en el 2017 puede ser modificada por una norma con rango de ley que se apruebe en el 2020.

En tercer lugar, tenemos el **criterio de especialidad o especificidad**: la norma más concreta prevalece sobre la más genérica. Ni la deroga ni la anula. La especialidad provoca la prevalencia, no afecta a la validez ni a la vigencia. La norma más genérica sigue siendo válida y vigente, pero en lo que regule la más específica, se aplicará ésta. Así, a modo de ejemplo, una norma con rango de ley que regula el procedimiento administrativo de todas las administraciones públicas prevé un plazo de tres meses para la duración de todo proceso administrativo (artículo 3 Ley 39/2015, de 1 de octubre). Por el contrario, una norma con rango de ley catalana prevé la duración de seis meses para la concesión de una licencia medioambiental (artículo 48 Ley 20/2009, de 4 de diciembre). La norma específica, regulación de un específico procedimiento administrativo como es la concesión de la licencia medioambiental en Cataluña, prevalece sobre la norma genérica que regula los plazos de resolución de todo procedimiento administrativo. Y nótese que la norma específica es anterior a la norma general, pese a ello, es de aplicación la norma específica.

Finalmente, el **principio de competencia (o de procedimiento)** establece que determinadas materias deben ser reguladas por un tipo específico de norma. La competencia requiere siempre una norma superior que establezca la reserva, ya sea en favor de un órgano o de un procedimiento. El principio de competencia matiza, pues, el principio de jerarquía. Así, en las materias reservadas a ley orgánica, solamente una ley de este tipo podrá entrar a regularlas, en ningún caso una ley ordinaria o una norma con rango reglamentario. El principio de competencia también se aplica a las relaciones entre los ordenamientos estatal y autonómicos y, por tanto, el principio de jerarquía no es de aplicación. De este modo, una contradicción entre una norma con rango de ley estatal y una norma con rango de ley autonómica se soluciona con el principio de competencia, es decir, se tiene que analizar quién tiene la competencia sobre la materia, y no con el principio de jerarquía. Lo

mismo sucede en un conflicto entre norma con rango de ley estatal y norma con rango reglamentario autonómica: no es de aplicación el principio de jerarquía, sino el de competencia.

4. **Validez y vigencia:** dejando de lado un concepto sociológico de validez (una norma es válida si es obedecida o en caso de desobediencia se aplica efectivamente una sanción) y un concepto ético (una norma es válida cuando está moralmente justificada), jurídicamente una norma es válida cuando es producida por el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico y no contradice materialmente una norma superior. Una norma nula se debe expulsar del ordenamiento jurídico; la declaración de nulidad corresponde al Poder judicial, y solo respecto al Reglamento, pues la nulidad de la ley corresponde al Tribunal Constitucional. Excepcionalmente, el Reglamento puede ser declarado nulo por la Administración que lo dictó. En cambio, la vigencia hace referencia a la temporalidad. Una norma es vigente cuando está en condiciones de producir efectos jurídicos, es decir, desde que se incorpora al ordenamiento jurídico y hasta que una norma posterior la deroga. La derogación pone fin a la vigencia. La derogación es provocada por el mismo órgano (Parlamento o Gobierno) que dictó la norma derogada.

5.- **La constitución española (CE) como norma jurídica suprema:** la CE de 1978 es la norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico español y la que contiene las reglas que fundamentan el orden jurídico-político del Estado. A diferencia de lo que sucedió tradicionalmente en la historia constitucional española, especialmente en el constitucionalismo español del siglo XIX, el valor normativo de la Constitución es uno de sus rasgos definitorios. La Constitución es Derecho, forma parte del ordenamiento jurídico y, por tanto, sus mandatos vinculan jurídicamente los poderes públicos y los ciudadanos (artículo 9.1 CE). La Constitución española de 1978 se inserta, por tanto, en la tendencia generalizada del constitucionalismo continental europeo de posguerra, donde la mayoría de los estados adoptan el concepto normativo o racional-normativo de constitución por influencia del constitucionalismo norteamericano. El incumplimiento de la Constitución es sancionable. Para garantizar la normatividad de la CE existen unos procedimientos en manos de los órganos jurisdiccionales. La CE no es sólo la norma jurídica suprema del ordenamiento, sino que es la norma fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico. Tiene una supremacía formal (jerárquica), y material (los principios y valores que contiene operan como límite a la actuación de los poderes públicos, por lo que la actuación de estos poderes y la validez de las normas depende de su compatibilidad con el contenido de las normas constitucionales).

6.- **Eficacia de la Constitución:** toda la Constitución es norma jurídica, pero su normatividad se proyecta de manera distinta según la disposición y según el supuesto aplicativo. Hay algunas normas que reconocen por sí mismas derechos subjetivos reclamables ante la jurisdicción ordinaria, como por ejemplo los preceptos que regulan los derechos fundamentales previstos en el Capítulo II del Título I de la Constitución (el derecho a la tutela judicial efectiva, la libertad de expresión o el derecho a la propiedad privada, etc.). Se puede reclamar al juez directamente su aplicación, aunque no haya ley que los desarrolle. En cambio, otros preceptos, como los recogidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución (el derecho a la vivienda, el derecho al medioambiente o el derecho a la cultura, etc.), pese a su calificación como derechos, no reconocen por sí mismos derechos subjetivos que se puedan reivindicar ante la jurisdicción ordinaria. Es necesario que sean desarrollados por una ley. No obstante, tales preceptos son plenamente normativos y pueden ser utilizados para verificar la validez de una ley. Por lo tanto, los diferentes preceptos constitucionales tienen diferentes tipos de intensidad normativa.

7. **La elaboración de la Constitución:** la actual Constitución de 1978 fue elaborada en un proceso constituyente que se inició con la Ley para la reforma política de 1977, octava y última de las leyes fundamentales de la dictadura de Franco. Así, el proceso constituyente español es un ejemplo de proceso de transición hacia la democracia iniciado desde el anterior régimen autoritario, provocando un cambio constitucional desde dentro. La Ley para la reforma política permitió convocar las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República y las Cortes

bicamerales constituidas de las elecciones del 15 de junio de 1977 iniciaron un proceso constituyente marcado por una intensa negociación para llegar al consenso para la creación de un nuevo régimen político en un contexto de fuerte división social. La Constitución de 1978 fue el resultado de un largo proceso constituyente que se desarrolló durante la transición política, y visualiza los acuerdos fundamentales y básicos en un marco de pluralidad para poner en marcha un nuevo ordenamiento constitucional basado en el principio democrático, el estado de derecho, los derechos y libertades fundamentales y el pluralismo territorial (Estado de las autonomías). Se inicia la redacción en una ponencia de 7 personas en agosto del 77 y pasa por diferentes fases dentro del Congreso y Senado hasta que es votada en referéndum el 6 de diciembre y entra en vigor el 29 de diciembre de 1978. El proceso constituyente duró unos dieciséis meses, un período relativamente largo (como referencia, el de la Segunda República duró sólo seis).

8.- La reforma de la Constitución: El Título X de la CE contiene el conjunto de previsiones para la reforma constitucional. **Se establecen dos procedimientos**, uno en el artículo 167 CE (procedimiento ordinario) y el otro en el 168 CE (procedimiento agravado), ambos más complejos que el procedimiento legislativo ordinario. Por lo tanto, se trata de una constitución rígida. **Según la materia que se quiera reformar habrá que seguir un procedimiento u otro.** El procedimiento agravado está previsto sólo para cuatro casos: para una revisión total de la constitución o para una reforma parcial que afecte al Título Preliminar (artículos 1 a 9 CE), la Sección Primera del Capítulo II del Título I (artículos 15 a 29 CE) o el Título II (de la Corona). El procedimiento, cuando la reforma afecte a estas materias, es muy rígido y dificultoso. Por todo lo que no sean estos cuatro casos, se seguirá el procedimiento ordinario. **La iniciativa de reforma** corresponde al Gobierno, al Congreso (dos grupos parlamentarios o una quinta parte de diputados), o al Senado (50 senadores que no formen parte del mismo grupo parlamentario); las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas pueden pedir al Gobierno o al Congreso que inicien una reforma, pero no tienen propiamente capacidad para iniciar directamente una reforma constitucional. Se excluye la iniciativa legislativa popular. Las cámaras tienen la decisión de llevar adelante o no la iniciativa.

El procedimiento ordinario (artículo 167 CE) exige que el proyecto de reforma sea aprobado por una mayoría de tres quintas partes de cada Cámara (Congreso y Senado). En el caso de que no hubiera acuerdo entre las dos cámaras, se creará una comisión paritaria de diputados y senadores que presentará un texto al Congreso y al Senado. Este texto se deberá aprobar por mayoría de tres quintas partes. En el caso de que no se obtenga tal mayoría, si se ha obtenido la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos terceras partes, podrá aprobar la reforma. Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, sólo será sometida a referéndum popular si lo piden una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras. Se trata, por tanto, de un referéndum facultativo, pero si finalmente se realiza, es jurídicamente vinculante.

El procedimiento especial o agravado (artículo 168) se diferencia del anterior porque implica una mayor dificultad procedimental y porque el referéndum previsto es preceptivo (se debe realizar obligatoriamente). Se debe aprobar el "principio de reforma", es decir, la necesidad o conveniencia de la reforma, lo que exige una mayoría de dos terceras partes de cada Cámara; a continuación se disuelven las Cámaras y se convocan elecciones generales; las nuevas Cámaras deben ratificar la decisión de la necesidad de la reforma y deben discutir y debatir el proyecto de reforma, que finalmente deberá ser aprobado de nuevo por mayoría de dos terceras partes de cada Cámara; finalmente, hay que celebrar obligatoriamente un referéndum para que los ciudadanos ratifiquen o no la decisión parlamentaria (es, pues, preceptivo y jurídicamente vinculante).

Como se dijo en la GES 1, la Constitución española de 1978 sólo se ha reformado hasta el día de hoy tres veces: en 1992 (art. 13.2 CE), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49); nos remitimos a la GES 1 en lo que se refiere a los detalles de cada una.

9.- **Influencias recibidas por la Constitución:** en la CE del 78 podemos encontrar bien visibles diversas influencias de la historia constitucional española, especialmente de la republicana de 1931, pero también del constitucionalismo español del siglo XIX (especialmente la Constitución de 1812 de Cádiz, seguramente el texto constitucional español más influyente del siglo XIX). La Constitución española también se inspiró en algunas constituciones europeas, especialmente en tres: la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949, la italiana de 1947 y la portuguesa de 1976; pero también fueron fuente de inspiración las constituciones escandinavas y la Constitución francesa de 1958. Además de estas constituciones europeas, los redactores de la Constitución también se inspiraron a la hora de elaborar el Título I (los derechos y deberes fundamentales) en las principales declaraciones internacionales de derechos.

10.- **La ley y el procedimiento legislativo:** la ley es la norma jurídica aprobada por el parlamento siguiendo el procedimiento legislativo. En España, la ley sólo puede ser obra, o bien de las Cortes Generales (y por tanto de alcance estatal) o bien de alguno de los parlamentos autonómicos (y por tanto de aplicación sólo a aquella Comunidad Autónoma). La CE establece que algunas materias sólo pueden ser reguladas por norma con rango de ley (reserva de ley). Con esto se busca que sea el parlamento (donde está representada la pluralidad de la ciudadanía) quien lo regule, con las garantías que aporta el procedimiento legislativo (pero en circunstancias que luego veremos cabe que la reserva sea llenada con fuentes con rango de ley de origen gubernamental).

El procedimiento legislativo se caracteriza por ser una sucesión de actos necesarios para la elaboración de la ley, sucesión en la que se garantiza la participación en el debate de todos los grupos parlamentarios mediante las enmiendas. El procedimiento se encuentra regulado en el ordenamiento español por algunos preceptos constitucionales (artículos 87 a 91 CE) y por los reglamentos de las cámaras.

El procedimiento legislativo ordinario se puede dividir en tres fases: la fase de iniciativa (en que se pone en marcha el procedimiento legislativo y sirve para delimitar el contenido de lo que tienen que discutir las cámaras), la fase constitutiva (o de deliberación, en la que los miembros de la cámara expresan su opinión sobre la ley mediante el debate y la votación para llegar a una decisión unitaria de la cámara, que finalmente fija el contenido de la ley) y la fase integrativa de la eficacia de la ley (o perfectiva), que alude a la intervención formal del jefe del Estado (sanción y promulgación) y a la publicación para el conocimiento general; en el ámbito autonómico esta intervención formal la realiza, en nombre del rey, el presidente o presidenta de la Comunidad Autónoma, como representante ordinario del Estado en aquella Comunidad.

En conjunto, el procedimiento legislativo pretende asegurar que la ley sea la expresión de la voluntad de la mayoría del parlamento, pero una voluntad formada con la participación de la minoría o minorías, que tienen derecho a expresar su opinión en un debate público para intentar influir en la decisión de la Cámara. Es por este motivo que la fuente del derecho “ley” goza de tanta importancia en nuestro ordenamiento jurídico y se sitúa, a efectos del criterio de jerarquía, solamente por debajo de la norma constitucional. La ley aprobada por el parlamento goza de esta categoría, precisamente, por el órgano que la aprueba, el parlamento, que en un sistema parlamentario es el único que goza de legitimidad democrática directa (sus representantes son escogidos por la ciudadanía), pero también por el procedimiento de aprobación, es decir, el procedimiento legislativo. Este último garantiza el debate y la presencia de todas las fuerzas representativas de la sociedad y, en este sentido, la ley parlamentaria es la que mejor encarna el ideal de la denominada democracia deliberativa.

Por otro lado, si bien el procedimiento legislativo es bicameral (intervienen el Congreso de los Diputados y el Senado) se trata de un denominado bicameralismo imperfecto, es decir, el Congreso de los Diputados tiene más peso en la toma de decisiones. En efecto, el Senado puede introducir enmiendas, por mayoría simple, o vetar el texto que le envía el Congreso, por mayoría absoluta,

pero el Congreso puede rechazar las enmiendas introducidas por el Senado por mayoría simple o levantar su veto por mayoría absoluta (o esperar dos meses y levantarlo por mayoría simple). En el marco del procedimiento legislativo, por tanto, el Senado tiene menos capacidad de decisión y en la práctica se convierte en una cámara de segunda lectura, útil para reforzar pactos alcanzados en el Congreso o lograr los que no se pudieron obtener. Pese a ello, cabe decir que en otros aspectos más allá del procedimiento legislativo, el Senado puede tener importantes prerrogativas, por ejemplo, en la aplicación del artículo 155 CE, donde es necesaria su intervención por mayoría absoluta y donde no interviene el Congreso.

Asimismo, también en España se observa un fenómeno común a los sistemas parlamentarios contemporáneos que es el protagonismo claro, también en el procedimiento legislativo, del poder ejecutivo (gobierno). En efecto, el gobierno posee una serie de prerrogativas que lo sitúan en una posición de gran influencia en el procedimiento legislativo que, en puridad, pertenece al poder legislativo (parlamento). La iniciativa legislativa que posee a través de la presentación de proyectos de ley, la prioridad en la tramitación que éstos tienen respecto a las proposiciones de ley (estas son aquellas presentadas por los propios diputados y senadores), su papel en la tramitación de la ley de presupuestos y su derecho a veto en este ámbito, la confluencia de la mayoría parlamentaria con el gobierno, todo son factores que en los sistemas parlamentarios contemporáneos llevan a la preeminencia del ejecutivo.

La complejidad de la función legislativa exige que, además del procedimiento legislativo ordinario, se estructuren una serie de procedimientos legislativos especiales, diferenciados, ya sea por la materia objeto de regulación (por ejemplo, la tramitación de la ley de presupuestos o la aprobación de los estatutos de autonomía), ya sea porque la necesidad de abreviar el tiempo de tramitación imponga recortar plazos (procedimiento legislativo de urgencia) o suprimir algunas fases de la tramitación (procedimiento en lectura única).

11.- La ley orgánica: en España hay dos tipos de leyes: orgánicas y ordinarias. Las orgánicas sólo las pueden aprobar las Cortes Generales. Las ordinarias pueden ser estatales o autonómicas. Las leyes orgánicas se caracterizan por un elemento material (el artículo 81.1 CE establece que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas por la Constitución) y uno formal (para su aprobación, modificación o derogación, el artículo 81.2 CE requiere mayoría absoluta del Congreso de Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto).

Así pues, determinadas materias solamente pueden ser reguladas por ley orgánica (reserva de ley orgánica) y no se pueden regular por ley ordinaria. La clave del alcance de la ley orgánica recae en la interpretación de estas materias reservadas: cuando más laxa sea la interpretación (interpretación extensiva) menos podrá la ley ordinaria entrar a regular estas materias, y, viceversa, cuando más estricta sea (interpretación restrictiva, que acote las materias) más juego tendrá la ley ordinaria. Sobre todo, esta cuestión ha tenido importancia en la materia reservada “desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas”. En una larga y consolidada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha entendido que es necesario efectuar una interpretación restrictiva y, por tanto, solamente se reserva a ley orgánica la regulación del núcleo esencial de los derechos y libertades previstos en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución. Fíjese, por tanto, que la ley ordinaria podrá entrar a regular aquello que no sea núcleo esencial de estos derechos y todo aquello que hace referencia a los derechos previstos en la Sección Segunda del Capítulo II y en el Capítulo III del Título I de la Constitución. Así pues, esta materia reservada ha quedado recortada y este recorte se ha fundamentado por el Tribunal Constitucional en el hecho de que la regla de oro del principio democrático es la mayoría simple (la necesaria para aprobar una ley ordinaria) y no la mayoría absoluta (la necesaria para aprobar la ley orgánica). Si se adoptara

una interpretación extensiva de la reserva de ley orgánica se “petrificaría” el ordenamiento jurídico, es decir, a las mayorías simples coyunturales les costaría más modificar el ordenamiento.

12.- **La ley ordinaria:** tendrán este carácter, por exclusión, aquellas leyes que regulan materias no reservadas a ley orgánica. Su procedimiento de aprobación sólo requiere mayoría simple de las Cortes Generales, lo que es pues la otra gran diferencia, además de las materias, que las distingue de las leyes orgánicas. No hay ninguna relación jerárquica entre la ley ordinaria y la ley orgánica. Simplemente se trata de una relación regida por el principio de competencia procedimental: para las materias reservadas a ley orgánica se deberá utilizar el procedimiento señalado en el artículo 81.2 de la Constitución.

13.- **Rango, fuerza y valor de ley.** Son tres conceptos que a menudo se utilizan como sinónimos, aunque técnicamente definen atributos diferentes de la ley, que la Constitución concede, a veces de manera no global, a otras normas jurídicas. **El rango de ley** hace referencia a la posición de las normas en el ordenamiento jurídico, a su orden jerárquico. Existe un único rango de ley (subordinado a la Constitución y superior al rango reglamentario), pero dentro de este rango hay otro tipo de normas además de la ley: dos normas que a pesar de que emanan del gobierno (el decreto ley y el decreto legislativo) la Constitución les otorga el mismo rango que a la ley. Las normas con rango de ley vinculan al Gobierno, a la administración y a todos los integrantes del poder judicial y, por tanto, deben aplicarse siempre. **La fuerza de ley** alude a la relación de la ley con las otras normas del ordenamiento jurídico. Tener fuerza activa de ley quiere decir que, por el rango que tiene, esa norma puede derogar o modificar todas las de rango inferior y, entre las de su mismo rango, aquellas que sean de su mismo tipo. Tener fuerza pasiva de ley implica que una norma puede resistir a ser modificada o derogada por una norma de rango inferior, como es el rango reglamentario. La Constitución reconoce a los tratados internacionales fuerza pasiva frente a la ley (artículo 96.1 CE), y por tanto los posibles conflictos entre tratado y ley no se resuelven ni mediante el criterio de jerarquía ni el de temporalidad, sino que los tratados (y en el derecho que se derive) gozan de primacía en la aplicación, es decir, de aplicación preferente. Finalmente, **el valor de ley** hace referencia al tratamiento del acto normativo dentro del ordenamiento en relación con el control de constitucionalidad, es decir, alude a las normas y actos que son objeto del control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Tienen valor de ley no sólo las normas sino también los actos que son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad por parte del TC (por ejemplo, las declaraciones parlamentarias autonómicas sin fuerza de ley de acuerdo con el artículo 161.2 CE y el artículo 76 LOTC).

14.- **El Real Decreto-ley:** es una norma con rango de ley, de carácter provisional, dictada por el gobierno del Estado en caso de una extraordinaria y urgente necesidad. Cabe decir que muchos estatutos de autonomía prevén también la posibilidad de que los gobiernos autonómicos puedan aprobar Decretos-leyes. En todo caso, la regulación autonómica de los Decretos-leyes es muy similar y responde a la misma lógica que el Real Decreto-ley que aprueba el Estado. Esta lógica hace referencia a que el Decreto-ley es producto de una facultad legislativa excepcional que se le otorga al gobierno, pero que se aleja de lo que es deseable en un principio de separación de poderes: la facultad legislativa corresponde al parlamento. Por este motivo la Constitución y los estatutos de autonomía prevén normas estrictas y limitadoras para el uso del Decreto-ley. De cualquier modo, se observa un fenómeno generalizado de un uso recurrente del Decreto-ley por parte de los gobiernos estatal y autonómicos, especialmente en momento de crisis económicas o de otro tipo como las sanitarias (Covid-19).

En su regulación constitucional, el Real Decreto-ley está configurado por el artículo 86 CE en base a cinco principales características: es una facultad propia del Gobierno (frente a los decretos legislativos en que la facultad de legislar se ejerce por delegación de las Cortes para cada caso), tiene rango de ley (y no rango reglamentario, aunque es aprobado por el Gobierno), requiere un presupuesto habilitante (la extraordinaria y urgente necesidad), le han sido impuestas unas

limitaciones materiales (las materias excluidas de su regulación) y es una norma provisional (la Constitución califica los Decretos-leyes como "disposiciones legislativas provisionales"). A pesar de esta provisionalidad, el Real Decreto-ley genera efectos jurídicos desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, por tanto, despliega sus efectos de manera inmediata. En todo caso, se prevé que, no más tarde de treinta días desde su promulgación, se someta a la denominada "convalidación" del Congreso de los Diputados (no del Senado). En esta votación, el Congreso vota sí o no al Real Decreto-ley, sin la posibilidad de introducir enmiendas. Si el Real Decreto-ley no supera la convalidación, queda derogado, si la supera, continúa de manera indefinida vigente en el ordenamiento jurídico (hasta que una norma con rango de ley lo modifique o lo derogue con posterioridad). Véase con la convalidación el mensaje que envía la Constitución: la potestad legislativa corresponde al parlamento y, por tanto, se ve una anomalía el uso del Real Decreto-ley por parte del gobierno. Por este motivo la Constitución dispone que el parlamento intervenga lo más rápidamente posible y exprese su opinión, en forma del debate de convalidación, sobre el Real Decreto-ley.

15.- **El Real Decreto Legislativo:** es una norma con rango de ley dictada por el gobierno del estado en virtud de una delegación efectuada por las Cortes Generales. Está regulado en los artículos 82 a 85 CE, que lo configuran en base a cuatro principales características: tiene rango de ley (y no rango reglamentario, aunque -al igual que el Decreto-ley- es aprobado por el Gobierno), requiere una ley habilitante previa (una delegación legislativa de las Cortes Generales al Gobierno que debe ser expresa, por materia concreta y por tiempo determinado), tiene unos límites materiales (fundamentalmente las materias que deben regularse por ley orgánica), y su validez depende de la adecuación a dos normas (la Constitución y la ley de delegación) y puede estar sometido a un triple control (por parte de las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional y la jurisdicción ordinaria).

16.- **El reglamento parlamentario:** es una norma singular tanto por su procedimiento de elaboración -requiere mayoría absoluta de la cámara- como desde un punto de vista de la materia que regula -en él encontramos la organización interna de la cámara, sus normas de funcionamiento, los derechos y deberes de los miembros del parlamento y la regulación del procedimiento legislativo. Es una manifestación de la autonomía parlamentaria (artículo 72.1 CE, que tiene su equivalente en los estatutos de autonomía). La Constitución establece una reserva de reglamento parlamentario para la regulación de la estructura y funcionamiento de las Cámaras y también para la regulación del procedimiento legislativo, por lo que estas materias quedan excluidas del ámbito de la ley, y por supuesto de las normas gubernamentales. Pero a pesar de que emana de la Cámara parlamentaria (Congreso, Senado o parlamentos autonómicos) el reglamento parlamentario no es una ley sino una norma con valor de ley. Entre la ley y el reglamento parlamentario no hay jerarquía: el principio de la reserva material es lo más importante para entender las relaciones del reglamento parlamentario con las leyes. Se trata de una norma jurídica primaria, que deriva directamente de la Constitución o de los estatutos de autonomía. El reglamento parlamentario debe ser incorporado al parámetro o canon de constitucionalidad, porque, aunque el artículo 28.1 LOTC no se refiere a él, el Tribunal constitucional ha afirmado que algunos de sus preceptos (sólo aquellos relativos al procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley) forman parte del bloque de la constitucionalidad.

17.- **Las normas con rango de reglamento:** son disposiciones normativas de carácter general e innovadoras del ordenamiento jurídico, aprobadas por el Gobierno o la Administración y que son jerárquicamente inferiores al rango de la ley. Por la subordinación jerárquica de los reglamentos a la ley, son ilegales aquellos que la contradigan. Así, en virtud de su superioridad jerárquica, las normas con rango de ley (por lo tanto, no sólo la ley formal sino también el Decreto-ley y el Decreto Legislativo) gozan de plena fuerza activa y pasiva ante los reglamentos. No hay materias reservadas al reglamento. Tienen potestad reglamentaria (capacidad para dictar reglamentos) tanto

el gobierno del Estado (Real Decreto, Orden Ministerial, Circular), como los autonómicos (Decreto, Orden de Consejería, Circular) y los locales (Ordenanza municipal, bando, reglamento orgánico). La función del reglamento, en principio, es desarrollar la ley, concretarla, facilitar su aplicación. Sin embargo, la Administración puede ejercer la potestad reglamentaria no sólo en desarrollo de normas legales sino también en ausencia de ley, es decir, cuando una materia no está regulada por ninguna norma legal y no está sujeta a reserva de ley. En el caso de que un reglamento sea ilegal puede ser declarado nulo por los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa mediante recurso directo respecto al reglamento (artículo 25.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa) y también es admisible la impugnación de los actos que se produzcan en su aplicación, fundamentada en que estos reglamentos no son conformes a derecho (artículo 26.1 LJCA)

18.- Los tratados internacionales: son acuerdos internacionales celebrados por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional, ya consten en un documento único o en más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. En efecto, existen diversas denominaciones que se deben tener en cuenta más allá de tratado internacional, por ejemplo, convenios internacionales o protocolos. También cabe decir que el derecho internacional puede tener normas no previstas en textos escritos, como por ejemplo los principios generales del derecho internacional o el denominado derecho internacional consuetudinario.

A nivel constitucional interno, en función de su contenido, se pueden diferenciar tres tipos de tratados internacionales porque la Constitución exige un procedimiento de aprobación interna diferente (con una intervención de las Cortes Generales en la fase de su aprobación interna - autorización-, más intensa cuanto más trascendente sea su contenido): tratados que transfieren parte de la soberanía interna a una organización supraestatal (deben ser autorizados previamente por las Cortes Generales mediante ley orgánica, artículo 93 CE); tratados que versen sobre algunas materias de especial trascendencia (autorización previa por las Cortes Generales, mediante un procedimiento que equivale sustancialmente al procedimiento legislativo ordinario, exigiéndose por tanto solamente mayoría simple, no absoluta como los anteriores, artículo 94.1 CE); tratados internacionales que tengan cualquier otro contenido (pueden ser celebrados directamente por el Gobierno, que simplemente informará posteriormente las Cortes Generales, artículo 94.2 CE).

El artículo 93 CE ha sido el precepto utilizado para aprobar todos los tratados de la Unión Europea y es, por tanto, la denominada “cláusula de integración europea” de la Constitución española. A través del artículo 93 CE entra todo el Derecho de la Unión Europea y, también, todos sus principios relacionales como el principio de primacía y de efecto directo. El artículo 93 CE, por tanto, fundamenta a nivel interno el proceso de integración europea en España y legitima a nivel interno todas las transformaciones constitucionales que se derivan de la singularidad de pertenecer a la Unión Europea y a un ordenamiento jurídico supranacional único en el panorama mundial.

Los tratados válidamente celebrados sólo pasan a formar parte del ordenamiento interno a partir del momento en que son publicados oficialmente en el BOE. El artículo 96 CE es el fundamento de la denominada fuerza pasiva de los tratados internacionales, que hace que no puedan ser modificados por una norma con rango de ley (ni tampoco reglamentaria). Esta fuerza pasiva se convierte en prevalencia aplicativa cuando se trata de resolver una determinada controversia. De este modo, el artículo 31 de Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, dispone que “Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional”.

La Constitución prohíbe la celebración de tratados que la contradigan, de tal manera que los poderes internos (Gobierno, Cortes, según proceda) no podrán dar la autorización para la prestación del consentimiento del Estado a un tratado que tenga estipulaciones o pactos contrarios

a la Constitución. Aunque existe debate sobre esta cuestión, el mensaje de la Constitución es que los tratados internacionales se encuentran subordinados a ella y, por tanto, si se desea adoptar un tratado internacional contrario a la Constitución esta debe reformarse primero (artículo 95 CE). En este sentido y haciendo efectiva la supremacía constitucional, los tratados internacionales se someten al control de constitucionalidad. Por un lado, se prevé un control previo de constitucionalidad. Con carácter facultativo, antes de que el Estado preste el consentimiento internacional, se puede pedir por parte del gobierno o de las cortes opinión al Tribunal Constitucional sobre la compatibilidad entre el tratado y la Constitución. Aunque pedir la opinión es un acto voluntario, en el caso de que el Tribunal Constitucional declare una incompatibilidad, deberá obligatoriamente reformarse la Constitución si se pretende igualmente dar el consentimiento internacional al tratado. Por otro lado, se haya ejercido o no este control previo voluntario de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional puede controlar la constitucionalidad de los tratados internacionales con posterioridad (una vez se haya prestado el consentimiento y se haya introducido en el ordenamiento jurídico español) mediante los mecanismos ordinarios de control de constitucionalidad (recurso y cuestión de inconstitucionalidad). En el caso de que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de un tratado internacional, el efecto interno sería su nulidad y la imposibilidad de aplicación. A efectos externos, en cambio, el Estado continuaría sujeto a su consentimiento y el hecho de no aplicarlo internamente comportaría que se generase responsabilidad internacional de acuerdo con las reglas del derecho internacional público.

19.- La Unión Europea (UE): después de la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos vieron la necesidad de garantizar la paz y asegurar que no se repitiera una tercera guerra mundial. La estrategia para asegurar la paz en el continente buscó modular la soberanía nacional, diluir los intereses nacionales y crear lazos entre los estados, sobre todo al inicio, de carácter económico. La Unión Europea puede ser definida como un proceso de integración supranacional, único en el panorama mundial, en el que los Estados Miembros ceden paulatinamente más áreas de soberanía o decisión a instituciones comunes o supranacionales. Los padres fundadores de la Unión Europea -sobre todo Jean Monnet- concibieron este proceso de integración como un proceso en etapas que iría creando estos vínculos entre los Estados Miembros. Los grandes hitos de este proceso de integración han sido la creación del mercado interior único (libre circulación de personas, bienes, servicios y capital, a la práctica difuminándose las fronteras entre los estados), la unión económica y monetaria (con la adopción del euro por parte de algunos Estados Miembros de la Unión, creándose la Eurozona) y finalmente la unión política (con pasos progresivos como la creación de la ciudadanía europea). Se trata de un proceso siempre en construcción que ha tenido avances y retrocesos y que siempre ha luchado contra resistencias nacionales a la integración (por ejemplo, el *Brexit* y la salida final del Reino Unido de la Unión Europea).

El sistema institucional de la Unión Europea es complejo y representa un equilibrio entre las fuerzas supranacionales -la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- y la presencia e intereses de los Estados Miembros que todavía desean ser relevantes -Consejo de la Unión Europea y Consejo Europeo. Por ejemplo, el procedimiento legislativo de la Unión, es decir, como las instituciones europeas adoptan sus normas, es un procedimiento mixto en el que intervienen el Consejo, el Parlamento y la Comisión. En todo caso, como representación de la singularidad de la Unión Europea, el Parlamento Europeo se escoge directamente por la ciudadanía europea en elecciones directas. Así, en representación del pueblo europeo, co-legisla con el Consejo, que representa los gobiernos de los Estados Miembros y es la institución que aglutina los intereses de los Estados Miembros. La Comisión Europea tiene, en muchos casos, iniciativa legislativa y vela por la correcta aplicación del Derecho de la Unión Europea. La Comisión representaría el poder ejecutivo de la Unión. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es el órgano jurisdiccional de la Unión y en él descansa la última interpretación del Derecho de la Unión.

20.- El derecho originario y el derecho derivado de la Unión Europea: la UE es una organización supraestatal, creada y regida por una serie de tratados internacionales, firmados y ratificados por los Estados Miembros, que forman el llamado derecho originario de la Unión Europea. Junto a los Tratados, los principios generales reconocidos por el Tribunal de Justicia, forman parte del derecho originario.

A su vez, estas instituciones comunitarias europeas pueden dictar una serie de normas, en ejercicio de las competencias que les han sido transferidas por los estados y que les otorgan los tratados fundacionales. Este derecho que emana de las instituciones es el llamado derecho derivado de la Unión Europea. Se estructura a través de una doble distinción. Según su eficacia jurídica, serán reglamentos, directivas y decisiones. Y, según el procedimiento de adopción, actos legislativos, delegados o ejecutivos. Así, por ejemplo, un reglamento puede ser legislativo; o también delegado; e incluso Reglamento ejecutivo. A diferencia del ordenamiento estatal, no existe una conexión fija entre el órgano de producción y el nombre que se da a la fuente.

Los Reglamentos incorporan disposiciones de alcance general, obligatorias en todos sus elementos y directamente aplicables (no necesita un acto estatal de transposición). Las directivas son también normas generales, pero que obligan solo a los estados, que habrán de alcanzar el resultado o el fin previsto; la directiva deja en manos de cada estado la elección de los medios para conseguirla. Por ello, las directivas han de ser desarrolladas por normas estatales posteriores, en una operación que recibe el nombre de transposición. Solo cuando esa trasposición no se produce o es defectuosa, el particular puede reivindicar derechos subjetivos recogidos en la directiva frente al Estado incumplidor (la llamada eficacia directa de la directiva). Las decisiones son actos normativos singulares, obligatorios en todos sus elementos, pero destinados a un círculo determinado de sujetos (estados o particulares). Son obligatorias en todos sus elementos.

Junto a esta clasificación de las fuentes por su tipo de eficacia, desde el Tratado de Lisboa (2009) los reglamentos, directivas y decisiones pueden ser actos legislativos, delegados o ejecutivos, según el procedimiento de adopción. Si se produce con intervención de la Comisión (propuesta) y aprobación conjunta de Parlamento y Comisión, tendremos un acto legislativo. Si lo aprueba la Comisión en desarrollo de un acto legislativo, la fuente en cuestión será un acto delegado. Y si lo dicta la Comisión o el Consejo con control previo de los llamados comités, tendremos un acto ejecutivo.

21.- Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el derecho interno: se rigen básicamente por el principio de competencia y por otros dos grandes principios: la eficacia directa del Derecho de la Unión Europea y la primacía de este sobre el interno. La eficacia directa significa que la disposición que goza de tal eficacia reconoce por sí misma derechos y obligaciones para los particulares, exactamente igual que si se tratara de una norma interna. Y estos derechos y obligaciones deben ser tutelados por los tribunales ordinarios internos. La eficacia directa de las normas del Derecho de la Unión no está expresamente reconocida en los tratados fundacionales: es una creación jurisprudencial del TJUE (entonces TJCE). La eficacia directa es predicable de cualquier fuente de la Unión, incluido los Tratados, cuando es suficientemente precisa en su contenido y no necesita transposición. La única excepción son las directivas, cuya eficacia directa solo se produce cuando no ha sido traspuesta en plazo o se ha hecho defectuosamente. En una extensa jurisprudencia del TJUE, este ha determinado que el Derecho de la Unión tendrá eficacia directa en caso de que sean claros, precisos, sin ambigüedades, e incondicionados (es decir, el precepto del tratado o de la directiva no deje margen de opciones a los Estados Miembros en su transposición). Independientemente del efecto directo, siempre y en todo caso, el derecho nacional debe interpretarse de conformidad con el Derecho de la Unión Europea (principio de interpretación conforme). Y si no se respeta el Derecho de la Unión, el particular podrá solicitar la indemnización de los daños concretos que le haya causado ese incumplimiento si está suficientemente caracterizado (es decir, si es un incumplimiento evidente).

En virtud del **principio de primacía**, el derecho de la Unión Europea se impone, en caso de conflicto, al derecho interno de los estados. Este principio tampoco está explícitamente formulado en los tratados originarios, sino que se debe a la doctrina del TJUE. El principio de primacía despliega sus efectos en dos direcciones diferentes: hacia atrás, hace que la aparición de una norma del Derecho de la Unión desplace todas aquellas normas estatales vigentes que se opongan, que sean contrarias. Hacia adelante, de cara al futuro, cuando se ha dictado una norma comunitaria, los estados no pueden dictar otras que le sean contrarias o incompatibles. Cabe señalar que el principio de primacía, según el Tribunal de Justicia, se aplica respecto a todas las fuentes del derecho interno, incluida la Constitución. Esta es una de las características principales que distinguen el Derecho de la Unión del derecho internacional público clásico: las normas constitucionales quedan jerárquicamente por debajo del Derecho de la Unión. Este hecho ha generado mucha controversia a lo largo del proceso de integración supranacional, especialmente la contestación ha venido de los tribunales constitucionales y supremos de algunos Estados Miembros, como el alemán, el italiano o el español. En resumen, estos tribunales han cuestionado el principio de primacía y han establecido que, en términos de normalidad, la primacía es aceptable, pero, si se traspasan algunas líneas rojas fijadas por las constituciones nacionales -por ejemplo, han expresado, el principio democrático o algunos derechos y libertades fundamentales- estas prevalecerían y los tribunales constitucionales y supremos nacionales podrían hacerlas efectivas contra el Derecho de la Unión. Así, a lo largo del proceso de integración supranacional, ha habido una pugna entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, defensor del principio de primacía, y de los tribunales constitucionales y supremos de algunos Estados Miembros, partidarios de una primacía matizada o con límites. Esta controversia continúa hoy en día y todos los implicados conviven en los mejores términos posibles.

Finalmente, cabe hacer alusión a la operatividad práctica, ya muy habitual, de los principios de eficacia directa y primacía en nuestro ordenamiento. ¿Cómo ha de operar un juez que encuentra en un caso concreto una contradicción entre el Derecho de la Unión Europea y una norma nacional? Es una pregunta que ya se hacen de manera habitual los jueces nacionales ya que la importancia del Derecho de la Unión hoy en día lo hace estar presente en muchos aspectos de la vida diaria. Pues bien, el juez nacional deberá ver, primero, si la norma del Derecho de la Unión en conflicto con la norma nacional tiene efecto directo. En caso de que no lo tenga, prevalece la norma nacional, siempre, sin embargo, la norma nacional deberá interpretarse de conformidad con la norma del Derecho de la Unión Europea. En caso de que tenga efecto directo, prevalece la norma del Derecho de la Unión Europea siempre que la norma nacional no se pueda salvar mediante una interpretación de conformidad con el Derecho de la Unión Europea. En caso de prevalencia del Derecho de la Unión, el juez nacional directamente puede inaplicar -que no invalidar- la norma nacional, y, por tanto, el Derecho de la Unión se aplica directamente. Esto siempre que el juez nacional no tenga dudas sobre el significado del Derecho de la Unión que entra en conflicto con la norma nacional. Si tiene dudas sobre el significado del Derecho de la Unión, paralizará el procedimiento y preguntará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el significado del Derecho de la Unión (elevación de cuestión prejudicial). En función de la respuesta del TJUE, el juez nacional resolverá el caso nacional y el conflicto. Véase, por tanto, el gran poder del juez nacional: si no tiene dudas sobre el conflicto, directamente inaplica la norma nacional y aplica el Derecho de la Unión, si tiene dudas, pregunta al TJUE. Y recuérdese que podrá actuar así en caso de cualquier conflicto entre el Derecho de la Unión y el Derecho nacional, incluyendo la Constitución. En este sentido, tal manera de operar del juez ha cambiado la naturaleza de los sistemas constitucionales de justicia concentrada. En efecto, en España los jueces no estaban acostumbrados a inaplicar normas con rango de ley, cuando entienden a estas contrarias a la Constitución deben elevar cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Pero inaplicarlas directamente no. Véase que ahora, el juez directamente, si entrevé contradicción con el Derecho de la Unión, puede inaplicar una norma con rango de ley. Y lo puede hacer con ayuda, o

no, del TJUE (cuestión prejudicial), pero obviando en todo caso al Tribunal Constitucional en toda la operación.

22.- Los ordenamientos jurídicos autonómicos. Las instituciones de las Comunidades Autónomas (parlamento, gobierno) disponen de potestades normativas de carácter diverso (legislativo, reglamentario), y de ellas emanan normas jurídicas que, como las que emanan de las instituciones estatales, se ordenan según unas reglas y unos principios determinados y forman un ordenamiento o subordenamiento jurídico propio. Estos ordenamientos jurídicos autonómicos no son completos materialmente, como tampoco lo es el estatal, porque no abarcan el conjunto de materias que son reguladas por los poderes públicos, sino sólo aquellas sobre las que cada comunidad tiene competencia normativa. Los 17 ordenamientos autonómicos de las 17 Comunidades Autónomas junto con el estatal, más el Derecho de la Unión Europea, forman el ordenamiento jurídico español. Cada ordenamiento autonómico se compone de varias fuentes que, esencialmente, son las mismas que se dan en el seno del ordenamiento estatal: la ley y las normas gubernamentales con rango de ley (decretos-leyes y decretos legislativos); y las normas con rango de reglamento. Como se ha comentado anteriormente, la ley orgánica no existe como fuente en el ordenamiento autonómico, pero esto no quiere decir que no se prevean normas con rango de ley de mayoría reforzada (mayoría absoluta, o aprobaciones por tres quintas partes o dos terceras partes, en materias como la electoral o la protección de derechos). En el interior de cada ordenamiento autonómico, las diversas fuentes existentes (ley y reglamento, básicamente) se ordenan según el principio básico de jerarquía; la ley se sitúa en la cúspide del ordenamiento autonómico, subordinada sólo a la Constitución y al Estatuto. Los reglamentos están subordinados a la ley, y entre ellos se ordenan igualmente según un criterio de jerarquía, de igual manera que ocurre en el seno del ordenamiento estatal.

23.- Los Estatutos de autonomía: son leyes que tienen una doble naturaleza, formalmente son leyes orgánicas, pero atípicas, por su carácter de norma pactada, que se puede ver tanto en su procedimiento de elaboración como de reforma (como mínimo en los estatutos que se elaboraron por la vía del artículo 151 CE); y al mismo tiempo son también la norma institucional básica de cada una de las Comunidades Autónomas. Como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma regula las instituciones autonómicas y establece las competencias que debe tener; no puede ser modificado por ninguna otra ley (ni autonómica ni estatal): sólo se puede reformar por el procedimiento que él mismo prevé; es norma superior a todas las que forman el ordenamiento jurídico autonómico, y al mismo tiempo, una norma subordinada a la Constitución. Es la norma fundacional de la comunidad respectiva, la norma que la crea y la dota de instituciones propias y de competencias. Pero el estatuto no es una norma autonómica (no lo puede ser porque la Comunidad Autónoma aún no existe como tal cuando se aprueba), sino una norma estatal: ley orgánica, aunque de características especiales, que se explican por la función también especial que cumple.

24.- Las relaciones entre el ordenamiento jurídico estatal y los autonómicos: parten de que ambos están subordinados a la Constitución. Las Comunidades Autónomas producirán un subsistema autonómico subordinado además al estatuto de autonomía respectivo. A partir de aquí, el principio de competencia explica la estructura del ordenamiento jurídico en su conjunto, por lo que cada órgano sólo podrá producir normas en el ámbito de su competencia. El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se basa en un listado de competencias que la Constitución atribuye directamente al Estado (artículo 149.1 CE), en el principio de atribución estatutaria de las competencias autonómicas (en virtud del cual las competencias de las Comunidades Autónomas son las recogidas en los respectivos estatutos de autonomía) y en unas cláusulas de cierre del sistema (artículo 149.3 CE).

El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas es complejo. Se han planteado diversas propuestas para clasificar las competencias. La más aceptada es la siguiente. En primer lugar, el Estado goza de competencias exclusivas sobre una materia, es

decir, tiene todas las facultades sobre la misma (legislativas y de ejecución). Por ejemplo, le corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales (artículo 149.1.3 CE). Las Comunidades Autónomas, en cambio, tal y como está hoy en día articulado el sistema competencial no gozan de competencias exclusivas, aunque sus estatutos las denominen, equivocadamente, de esta manera. En segundo lugar, existen competencias compartidas. En estas las facultades sobre una materia se reparten entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Existen dos tipos de competencias compartidas. Por un lado, las competencias sobre las bases, básicas o bases/ejecución. En estas corresponde al Estado la facultad legislativa para dictar las bases (solamente las bases, definidas por el Tribunal Constitucional como el mínimo denominador común para todo el Estado en una materia). A la comunidad autónoma le corresponde la facultad legislativa para desarrollar las bases estatales y la función ejecutiva de toda la legislación, tanto la básica como la propia de desarrollo (lo hará a través de la potestad reglamentaria y la aprobación de actos administrativos). Por ejemplo, la competencia en materia de medioambiente, definida como básica (artículo 149.1.23 CE). Por otro lado, las competencias compartidas pueden ser competencias ejecutivas. En estas el Estado tiene toda la facultad legislativa (plena, no solamente las bases) y le corresponde a la comunidad autónoma la función de ejecución (a través de la potestad reglamentaria y la aprobación de actos administrativos). Por ejemplo, la competencia en materia de legislación laboral (artículo 149.1.7 CE).

Para intentar evitar lagunas competenciales y los conflictos normativos la Constitución ha previsto una triple cláusula de cierre del sistema: la llamada cláusula residual (las competencias no asumidas por los estatutos de autonomía corresponderán al Estado), la cláusula de prevalencia (las normas del Estado prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las CCAA) y la cláusula de supletoriedad del derecho estatal (que será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas). Pese a ello, cabe decir que estas cláusulas de cierre del sistema ya están en desuso, tuvieron su papel en los primeros años de puesta en marcha del ordenamiento constitucional, cuando, por ejemplo, todavía las Comunidades Autónomas no habían legislado en materia de su competencia y, por tanto, era necesario hacer uso de la cláusula de supletoriedad. Hoy en día, sin embargo, con un Estado de las autonomías consolidado, estas cláusulas ya no son utilizadas con carácter general por el Tribunal Constitucional. Esto no significa que no exista litigiosidad competencial, todo lo contrario, la complejidad del sistema de distribución de competencias ha llevado a un rol activo del Tribunal Constitucional a lo largo de todos estos años. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha sido protagonista en el desarrollo del Estado de las autonomías, pero lo ha sido en aplicación del principio de competencia, no utilizando las cláusulas de cierre del sistema.

Orientación bibliográfica

Tal y como se explicó en la GES1, en la presentación inicial, previa a los tres módulos, se incluye una bibliografía general que contiene una lista de manuales de Derecho Constitucional, que pueden ser de utilidad no sólo para ampliar conocimientos sino también para conocer otra forma de explicar los conceptos básicos del sistema constitucional español.

En cada uno de los módulos, en la columna de la derecha, se hace mención de algunas obras, como lectura recomendada (para los que quieran profundizar un poco más en una cuestión concreta) o como lectura complementaria (para quienes tengan especial interés en un tema).

Al final de cada módulo se incorpora una bibliografía específica sobre los temas tratados, siguiendo los diferentes apartados del módulo. Estas referencias pueden ser útiles para complementar temas o para profundizar en aspectos de la asignatura que os atraigan especialmente. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las referencias que constan en esta bibliografía son por lo general altamente especializadas y propias de unos conocimientos más técnicos y profundos de los que se os solicitan para superar la asignatura.

Específicamente para el módulo 2 son muy interesantes y útiles, y por lo tanto especialmente recomendables, los comentarios a la Constitución española que se pueden encontrar en la web del Congreso (<https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm>). Permite consultar el texto de cada artículo de la Constitución española con una sinopsis sobre su desarrollo y aplicación.

Actualización del Módulo 2

Pág. 33:

Donde dice: “Hasta la actualidad, solo se han hecho dos reformas de la CE de 1978. La primera solo afectó al art. 13.2 CE, y allí donde solo se hacía referencia al sufragio activo de los extranjeros en las elecciones municipales, se añadió la expresión «y pasivo» para hacer posible la ratificación del Tratado de la Unión Europea por el Estado español, en 1992. La segunda reforma constitucional se llevó a cabo en verano del 2011 y dio una nueva redacción al art. 135 CE, al elevar el principio de estabilidad presupuestaria a rango constitucional y hacerlo vinculante para todas las administraciones públicas. En los dos casos, la reforma se hizo, lógicamente, siguiendo lo que prevé el art. 167, y no se solicitó la convocatoria de referéndum”.

Debe decir: “Hasta la actualidad, solo se han hecho tres reformas de la CE de 1978. La primera solo afectó al art. 13.2 CE, y allí donde solo se hacía referencia al sufragio activo de los extranjeros en las elecciones municipales se añadió la expresión “y pasivo” para hacer posible la ratificación del Tratado de la Unión Europea por el Estado español, en 1992. La segunda reforma constitucional se llevó a cabo en verano de 2011 y dio una nueva redacción al art. 135 CE, al elevar el principio de estabilidad presupuestaria a rango constitucional y hacerlo vinculante para todas las administraciones públicas. **La tercera reforma se realizó en 2024 y afectó al artículo 49 CE, para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”, precisar un poco más el régimen de las personas discapacitadas y poner especial énfasis en las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. En los tres casos,** la reforma se realizó, lógicamente, siguiendo lo previsto en el art. 167, y no se solicitó la convocatoria de referéndum”.